

부패신고처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침

[시행 2022. 9. 26.] [지침 제164호, 2022. 9. 20. 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있는 부패행위 및 공직자 행동강령 위반행위 신고 접수·처리, 신고자 보호 등에 관한 업무와 인천국제공항공사(이하 “공사”라 한다) 윤리규정이 정하는 바에 따른 내부공익신고를 적정하고 효율적으로 수행하기 위해 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다. <개정 2015. 11. 19., 2022. 1. 26.>

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “부패행위”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.
 - 가. 임직원이 직무와 관련하여 그 지위 또는 권한을 남용하거나 법령을 위반하여 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
 - 나. 공사의 예산사용, 재산의 취득·관리·처분 또는 공사를 당사자로 하는 계약의 체결 및 그 이행에 있어서 법령에 위반하여 공사에 대하여 재산상 손해를 가하는 행위다. 가목과 나목에 따른 행위나 그 은폐를 강요, 권고, 제의, 유인하는 행위
2. “재산”이란 유형·무형, 동산·부동산, 유체물·무체물을 불문하고, 모든 종류의 자산과 이러한 자산에 대한 권원 또는 권리를 증명하는 법적 문서 또는 증서를 말한다.
3. “공직자 행동강령”이란 법 제8조제1항에 따라 제정·운영하고 있는 공사의 윤리규정을 말한다.
4. “신고자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 - 가. <삭제>
 - 나. 피신고자가 소속된 공공기관 또는 국민권익위원회, 감사원, 수사기관에 부패행위를 신고한 자
 - 다. 피신고자의 소속·기관단체 또는 기업 등을 지도·감독하는 공공기관에 부패행위를 신고한 자
 - 라. 공사 직원의 행동강령 위반행위를 신고한 자
5. “협조자”란 신고자 외에 신고와 관련하여 진술·증언 그 밖에 자료제출 등의 방법으로 신고내용의 감사·수사 또는 조사에 조력한 자를 말한다. <개정 2020. 11. 2.>
6. “불이익조치”란 법 제2조 제7호에 따른 조치를 말한다. <신설 2020. 11. 2.>
7. “공공기관”이란 법 제2조 제1호의 어느 하나에 해당하는 기관·단체를 말한다.

[본조신설 2015. 11. 19.] [전문개정 2022. 1. 26.]

제3조(사장의 책무) ① 사장은 교육·홍보 등 적절한 방법으로 임직원 등에게 부패척결에 대한 의식을 고취하고 건전한 직업윤리를 확립함으로써 부패방지에 노력할 책무를 진다.

② 사장은 부패행위를 방지하기 위하여 법령상, 제도상 또는 행정상의 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정할 때에는 즉시 이를 개선 또는 시정하여야 한다.

③ 사장은 부패행위 신고를 장려하고 부패행위 신고자 보호 등을 위해 노력하여야 한다.

[본조신설 2015. 11. 19.]

제4조(임직원의 청렴의무) ① 임직원은 법령을 준수하고 친절하고 공정하게 직무하여야 하며 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다. <신설 2015. 11. 19.>

② 임직원은 그 직무를 행함에 있어 다른 임직원의 부패행위를 알게 되었거나 부패행위를 강요 또는 제의받은 경우에는 지체 없이 이를 공사 감사실·감독기관, 국민권익위원회, 감사원, 수사기관 중 어느 하나의 기관에 반드시 신고하여야 한다. <개정 2018. 10. 24., 2022. 1. 26.>

제5조(책임관의 지정) ① 사장은 감사 또는 민원조사를 총괄하는 임직원이나 이에 상당하는 임직원을 부패행위 신고 상담·접수 및 처리, 신고자 보호 등을 담당하는 책임관으로 지정하여야 한다. 이 경우 공사 윤리규정 제31조에 따른 행동강령책임관이 이를 겸임할 수 있다. <신설 2015. 11. 19.><개정 2022. 1. 26.>

② 사장은 부패행위 신고의 상담·접수 및 처리, 신고자 보호 등을 위하여 관련 예산과 인력이 충분히 확보될 수 있도록 지원하여야 한다. <개정 2015. 11. 19.>

③ 책임관은 부패행위 신고의 상담·접수 및 처리, 신고자 보호, 이와 관련된 교육 등에 관한 업무를 총괄한다. <신설 2015. 11. 19.><개정 2022. 1. 26.>

제2장 신고의 접수 및 처리

제6조(신고 상담·접수) ① 책임관은 지정된 장소에서 부패신고에 관한 상담을 하되, 필요한 경우 소속 기관 외의 장소에서 실시할 수 있다. <신설 2015. 11. 19.>

② 책임관은 부패행위 신고를 접수하고자 하는 자에게 신고자의 인적사항과 신고취지 및 이유를 기재한 기명의 문서로써 하게 하여야 하며, 신고대상과 부패행위의 증거 등을 함께 제시하도록 하여야 한다. 이 경우 부패신고자의 편의를 위하여 별지 제1호 서식의 신고서를 비치하여 활용하도록 한다. <개정 2022. 1. 26.>

③ 제2항의 신고접수와 관련, 무기명 신고의 경우 자신의 인적사항을 제시하지 않을

수 있으며, 신고사항이 긴급을 요하는 경우에는 증거자료 없이 사실관계만 신고하고 추후에 증거자료 등을 보완할 수 있다.

④ 제2항에도 불구하고 신고서를 직접 작성할 능력이 없는 문맹자 등의 경우에는 임직원이 대리하여 작성하고, 그 내용을 읽어준 후 신고자와 연명으로 서명 또는 날인하여 신고서를 접수하게 할 수 있다. <신설 2015. 11. 19.>

⑤ 사장은 부패행위 등 신고자의 편의를 위해 홈페이지 내 온라인 신고창구를 운영하며, 신고자의 신분을 보호하기 위해 이를 외부인에게 위탁하여 운영할 수 있다. <신설 2015. 11. 19.>

⑥ 신고자는 제5항에 따른 온라인 신고창구 외에 우편, 전화, 팩스를 이용하거나 책임관을 직접 방문하여 신고서를 접수할 수 있다.

⑦ 책임관은 신고서를 접수하는 경우 접수순서별로 별지 제2호서식의 부패신고접수관리대장에 기록하고, 별지 제3호서식의 접수증, 별지 제8호서식의 부패신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 별지 제9호서식의 부패신고자 협조사항 안내를 교부하여야 한다. <신설 2022. 1. 26.>

⑧ 신고자가 방문하여 신고를 하는 경우에는 부패신고 접수·처리 및 신분공개의 절차 등에 관하여 설명하고, 조사기관이나 수사기관의 조사·수사 과정 등에 있어서 그 신분 공개에 동의하는지 여부를 확인한 후 별지 제5호서식의 신분공개 동의여부 확인서를 작성하게 한다. <신설 2022. 1. 26.>

⑨ 책임관은 제1항부터 제8항까지 규정에 따른 상담, 부패행위 신고내용 및 신고자의 인적사항 등이 누설되지 않도록 하여야 한다. <신설 2015. 11. 19.><개정 2022. 1. 26.>

⑩ 책임관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 부패신고를 대행하도록 할 수 있다. 이 경우에는 신고자의 위임장, 신고자 및 대행자의 신분증 사본 등 신고대행 권한을 증명할 서면을 제출받아야 한다. <신설 2022. 9. 20.>

1. 신고자의 배우자, 직계존속·비속 또는 형제자매
2. 변호사
3. 다른 법령 등에 따라 대리인이 될 수 있는 자

제7조(신고의 처리) ① 책임관은 직접 접수한 신고 또는 국민권익위원회가 이첩·송부한 신고(국민권익위원회로부터 신고사항을 직접 이첩받은 기관으로부터 해당 신고를 이첩·재이첩, 감사요구, 송치, 수사의뢰 또는 고발을 받은 경우를 포함한다. 이하 같다)의 내용에 대하여 신고자를 상대로 신고자의 인적사항, 신고의 경위 및 취지 등 신고내용의 특징에 필요한 사항을 확인하여야 한다. 다만, 책임관은 필요시 별지 제4호 서식의 비밀준수서약서를 받고 다른 감사인에게 사실 확인 및 조사를 위임할 수 있다.

② 책임관은 신고내용과 관련하여 법령이나 그 위임에 의하여 지도·감독·규제 또는 조사 등의 권한을 가진 경우 신고사항에 대한 진위여부 등을 확인하는데 필

요한 범위 내에서 이해관계인 또는 관계공직자에게 출석 후 의견진술 등의 요구, 필요한 자료·서류제출 등을 요구할 수 있다. <개정 2015. 11. 19.>

③ 국민권익위원회가 신고자 보호를 위해 인적사항을 제외하고 이첩·송부한 사건을 감사·조사하는 과정에서 신고자를 대상으로 자료의 보완이 필요한 경우에는 국민권익위원회에 협조요청을 하여야 한다.

④ 책임관은 신고내용을 감사·조사한 결과, 당해 부패행위 혐의가 사실로 판명된 경우에는 징계, 환수, 수사의뢰, 고발 등에 필요한 조치를 취하여야 한다. 다만, 금품수수, 공금횡령·유용 등과 같이 범죄혐의가 있는 경우(제7조의2제1항에 해당하는 경우도 포함한다)에는 수사기관에 수사의뢰, 고발 등의 조치를 반드시 취하여야 하고, 이 경우 「공무원의 직무관련 범죄고발지침」을 준용할 수 있다.

⑤ 책임관은 감사·조사과정에서 신고자나 그 친족 또는 동거인이 신고를 이유로 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우 해당 신고와 관련한 조사절차에서 「특정범죄신고자 등 보호법」 제7조(인적 사항의 기재 생략) 및 제9조(신원관리카드의 열람) 내지 제12조(소송진행의 협의등)의 규정을 준용하되, 필요한 경우 관할 경찰서 등에 신고자의 신변보호조치를 협조 요청하여야 한다.

⑥ 책임관은 신고사항을 접수한 날 또는 이첩·송부 등을 받은 날부터 60일 이내에 처리하되, 부패신고 내용의 보완 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 기간을 30일 이내에서 연장할 수 있다.

⑦ 책임관은 신고를 처리한 후 그 결과를 신고자에게 지체 없이 통보하여야 한다.

⑧ 국민권익위원회가 이첩·송부한 사건에 대해서는 감사·조사를 종료한 후 10일 이내에 그 처리결과를 문서로 국민권익위원회에 통보하되, 부패행위가 확인된 경우에는 다음 각 호의 사항을 포함하여 통보한다.

1. 형사처분 및 징계조치 등 신고사항의 처리결과
 2. 감사·조사 종료 후 처리 방향
 3. 포상금 또는 보상금의 지급대상에 해당하거나 해당할 것으로 예측되는 경우 그 사실
 4. 신고사항과 관련하여 제도 개선이 필요하다고 인정되는 경우 그 요지
 5. 다른 조사기관으로부터 신고사항을 이첩·재이첩, 감사요구, 송치, 수사의뢰 또는 고발을 받은 경우 그 사실
 6. 그 밖에 신고사항과 관련하여 위원회 또는 신고자가 알아야 할 필요가 있는 사항
- [전문개정 2022. 1. 26.]

제7조의2(신고의 이송 등) ① 책임관은 접수한 신고내용에 대하여 조사 등을 할 권한이 없거나, 조사 등을 하는 것이 부적절하다고 판단되는 경우에는 당해 신고자에게 국민권익위원회, 감사원, 수사기관 또는 해당 공공기관의 감독기관(감독기관이 없는 경우에는 해당 공공기관을 말한다.) 등에 직접 신고를 하도록 안내하거나, 신

고자의 동의를 얻은 후 관계 공공기관으로 이송할 수 있다.

② 책임관은 국민권익위원회로부터 이첩·송부 받은 신고가 다른 조사기관 또는 수사기관에서 처리하는 것이 적절하다고 판단되는 경우에는 국민권익위원회와 협의하여 다른 조사기관이나 수사기관에 다시 이첩·송부할 수 있다.

[본조신설 2022. 1. 26.]

제7조의3(보호·보상제도 안내) 책임관은 다음 각 호에 어느 하나에 해당하는 때에는 신고자에게 별지 제8호서식의 부패신고자 보호·보상제도 운영 안내문 및 별지 제9호서식의 부패신고자 협조사항 안내를 통지한다.

1. 제6조에 따라 신고가 접수된 때
2. 제7조 제7항에 따라 신고사항 처리 결과를 통보하는 때 <신설 2018. 10. 24.>

[전문개정 2022. 1. 26.]

제8조(신고의 취하) ① 책임관은 신고자가 신고를 취하하고자 하는 경우 서면이나 전자문서 등을 통해 접수한 후 “종결”로 처리할 수 있다.

② 책임관은 제1항에 따라 신고가 취하된 경우에도 신고내용이 어느 정도 확인되거나 부패행위 또는 공직자 행동강령 위반행위에 해당된다고 판단되는 때에는 조사를 계속 진행할 수 있다.

[본조신설 2015. 11. 19.]

제9조(신고의 종결) ① 책임관은 신고사항이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 조사를 하지 아니하거나 종결할 수 있다.

1. 신고의 내용이 명백히 거짓인 경우
2. 신고자의 인적사항을 알 수 없는 경우
3. 신고자가 신고서나 증명자료 등에 대한 보완 요청을 2회 이상 받고도 공사가 정하는 보완요청기간 내에 보완하지 아니한 경우
4. 신고에 대한 처리 결과를 통지받은 사항에 대하여 정당한 사유 없이 다시 신고한 경우
5. 신고의 내용이 언론매체 등을 통하여 공개된 내용에 해당하고 공개된 내용 외에 새로운 증거가 없는 경우
6. 다른 법령에 따라 해당 부패행위에 대한 감사·수사 또는 조사가 시작되었거나 이미 끝난 경우
7. 신고내용이 부패행위와 관련이 없는 경우
8. 신고내용에 대한 사실 확인이 불가능하거나 부패행위를 증명할 수 있는 증거가 없는 경우

② 제1항의 규정에 따라 종결한 경우 그 사유를 포함하여 종결한 사실을 신고자에게 지체 없이 통지하여야 한다.

[전문개정 2020. 11. 2.]

제3장 부패행위 신고자의 보호 등

제10조(신분비밀보장) ① 누구든지 신고자라는 사정을 알면서도 신고자의 동의 없이 그 인적사항 또는 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니 된다. <개정 2022. 1. 26., 2022. 9. 20.>

② 사장은 법 제64조 제1항을 위반하여 신고자의 인적사항이나 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 누설한 임직원에게 징계 또는 수사기관에 고발 등 필요한 조치를 취하여야 한다. <개정 2020. 11. 2.>

③ 책임관은 신고내용의 조사·처리를 위해 부득이 신고자의 인적사항을 표시하여야 하는 경우 별지 제5호서식의 신분공개동의서를 제출받아야 한다. <개정 2015. 11. 19., 2020. 11. 2., 2022. 1. 26.>

제11조(불이익조치 등의 금지) ① 누구든지 신고자에게 부패행위 신고나 이와 관련한 진술, 자료 제출 등(이하 “신고등”이라 한다)을 한 이유로 불이익조치를 하여서는 아니 된다. <신설 2015. 11. 19., 개정 2020. 11. 2., 2022. 1. 26.>

1. ~ 10. 삭제 <2020. 11. 2.>

② 누구든지 부패행위 신고등을 하지 못하도록 방해하거나 신고자에게 신고등을 취소하도록 강요해서는 아니 된다. <개정 2015. 11. 19., 2020. 11. 2., 2022. 1. 26.>

③ 사장은 법 제62조를 위반하여 신고등을 이유로 신고자에게 불이익조치를 하거나 신고등을 방해하거나 취소하도록 강요한 자에 대해 징계 또는 수사기관에 고발 등 필요한 조치를 취하여야 한다. <개정 2020. 11. 2.>

④ ~ ⑦ 삭제 <2020. 11. 2.>

제12조(신고자 보호) 책임관은 부패행위 접수 또는 처리과정에서 다음 각 호에 해당하는 사유로 신고자에 대한 보호가 필요하다고 판단되는 경우에는 필요한 조치를 취하고, 신고자에게 구제절차를 안내하여야 한다.

1. 법 제62조를 위반하여 신고등을 하지 못하도록 방해하거나 신고등을 취소하도록 강요한 경우

2. 법 제62조의2에 따른 신분보장등조치 신청이 필요한 경우

3. 법 제64조를 위반하여 비밀이 보장되지 않은 경우

4. 법 제64조의2에 따른 신변보호조치 또는 「특정범죄신고자 등 보호법」의 준용이 필요한 경우

5. 법 제62조의5에 따른 불이익조치 절차의 일시정지 신청이 필요한 경우 <신설 2022. 1. 26.>

6. 법 제66조에 따른 책임의 감면 등이 필요한 경우 <신설 2022. 9. 20.>

[전문개정 2020. 11. 2.]

제13조(신변보호) 책임관은 신고자가 신고를 한 이유로 그 자신과 친족 또는 동거인의 신변에 불안이 있는 경우에는 신고자 등으로 하여금 국민권익위원회에 신변보호조치를 요구하도록 안내하여야 한다. <신설 2015. 11. 19.>

제14조(책임의 감면 등) ① 사장은 신고와 관련하여 발견된 위법행위 등을 이유로 관계 법령 등에 따라 신고자에게 징계나 불리한 행정처분을 하는 경우 그 징계나 불리한 행정처분을 감경 또는 면제할 수 있다. <개정 2022. 9. 20.>

② 사장은 국민권익위원회가 신고자에게 징계나 불리한 행정처분을 감경하거나 면제해 줄 것을 요구하는 경우, 정당한 사유가 있는 경우 외에는 그 요구를 따라 조치하고 그 결과를 국민권익위원회에 통보하여야 한다. <신설 2022. 9. 20.>

③ 이 지침에 따라 신고한 경우에는 다른 법령, 단체협약 또는 취업규칙 등의 관련 규정에 불구하고 직무상 비밀준수의무를 위반하지 않는 것으로 본다. <개정 2015. 11. 19., 2022. 9. 20.>

제15조(인사조치 등의 우선적 배려) ① 사장은 전직, 전출·전입, 파견근무, 근무성적 평정, 승진 등의 인사조치 시 신고자에 대해 우선적으로 배려하여야 한다. <개정 2020. 11. 2.>

② 삭제 <2020. 11. 2.>

③ 삭제 <2020. 11. 2.>

[본조신설 2015. 11. 19.] [조문이동 2022. 1. 26.]

제16조(협조자 보호) 협조자에 대한 비밀보장, 신분보장 및 신변보호 등에 관하여는 제10조부터 제15조까지의 규정을 준용한다. <개정 2015. 11. 19., 2020. 11. 2., 2022. 1. 26.>

[조문이동 2022. 1. 26.]

제17조(포상 및 보상 등) ① 공사는 신고에 의하여 현저히 공사에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우에는 신고를 한 자에 대하여 포상하거나 포상금을 지급할 수 있다.

② 공사는 신고로 인하여 직접적인 공사 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 때에는 신고를 한 자에 대하여 보상금을 지급할 수 있다.

③ 공사는 신고자 및 협조자, 그 친족 또는 동거인이 신고 및 협조와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우 구조금을 지급할 수 있다.

1. 육체적·정신적 치료 등에 소요된 비용

2. 전직·파견근무 등으로 소요된 이사비용

3. 신고 및 협조를 이유로 한 재송절차에 소요된 비용
 4. 불이익조치 기간의 임금 손실액
 5. 그 밖에 중대한 경제적 손해(법 제2조제7호아목 및 자목에 따른 손해는 제외한다)
 - ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 신고자에 대한 포상, 포상금·보상금·구조금 지급에 관한 사항 등을 공정하게 심의·의결하기 위하여 보상심의위원회(이하 “위원회”)를 구성·운영할 수 있다. <개정 2022. 1. 26.>
 - ⑤ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 조치를 하는 경우에 신고자의 동의 없이 신고 내용, 사실 등이 누설되지 않도록 유의하여야 한다. <개정 2022. 1. 26.>
 - ⑥ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 포상금·보상금·구조금을 지급받을 자가 동일한 원인으로 인하여 다른 법령에 따른 포상금·보상금·구조금을 지급받았을 때에는 그 액수를 공제하고 포상금·보상금·구조금의 액수를 정하여야 한다.
- [전문개정 2020. 11. 2., 2022. 9. 20.]

제18조(포상금, 보상금 및 구조금 등) ① 사장은 신고자의 유효한 사실자료 제보에 의하여 부패행위자가 징계처분을 받은 경우에 신고자에게 별표1의 지급기준에 의하여 포상금을 지급할 수 있다.

- ② 제1항의 유효한 사실자료 제보란 신고자의 제보내용이 부패행위자에 대한 징계처분에 결정적인 영향을 끼친 경우를 말한다.
- ③ 이 지침에 의한 신고로 인하여 직접적인 공사의 수입 회복이나 증대 또는 비용의 절감이 있는 경우 신고자는 위원회에 별지 제6호 서식에 의거 보상금의 지급을 신청할 수 있다. <개정 2015.11.19., 2022. 1. 26., 2022. 9. 20.>
- ④ 보상금의 지급신청은 공사의 수입 회복이나 증대 또는 비용의 절감에 관한 법률관계가 확정되었음을 안 날부터 3년 이내에 하여야 한다. 다만, 그 법률관계가 확정된 날부터 5년이 지나면 보상금 지급신청을 할 수 없다.
- ⑤ 사장은 다음 각 호의 경우에 보상금을 지급할 수 있다. 다만, 신고내용 및 증거자료가 수입 회복이나 증대 또는 비용의 절감 등과 직접적으로 관련이 있고, 그에 관한 법률관계가 확정된 경우에 한한다.
 1. 손해배상 또는 부당이득 반환 등에 의한 환수
 2. 계약변경 등에 의한 수입 증대 또는 비용 절감
 3. 그 밖의 처분이나 판결
- ⑥ 신고자 및 이 지침 제16조에 따른 협조자, 그 친족 또는 동거인은 신고등과 관련하여 제17조 제3항에 해당하는 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우 위원회에 별지 제6호 서식의 보상금/구조금 지급신청서에 따라 구조금을 신청할 수 있다. <개정 2022. 1. 26., 2022. 9. 20.>
 1. 삭제 <2022. 9. 20.>
 2. 삭제 <2022. 9. 20.>

3. 삭제 <2022. 9. 20.>
4. 삭제 <2022. 9. 20.>
5. 삭제 <2022. 9. 20.>

⑦ 제6항에 따른 구조금 지급과 관련된 조사 등에 관하여는 「공익신고자 보호법」 제27조 제3항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “공익신고자등”은 “신고자 및 협조자”로 본다.

⑧ 사장은 보상금 등의 지급신청을 받은 때에는 위원회 심의·의결을 거쳐 보상금 등을 지급한다.

[전문개정 2020. 11. 2.]

제19조(보상금 등의 결정) ① 위원회는 별표2의 지급기준에 의하여 보상금을 산정함에 있어서 다음 각 호의 사유를 고려하여 조정할 수 있다.

1. 증거자료의 신빙성 등 신고의 정확성
2. 신고한 부패행위가 신문·방송 등 언론매체에 의하여 이미 공개된 것인지의 여부
3. 신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하였는지의 여부
4. 그 밖에 공사의 수입 회복이나 증대 또는 비용의 절감에 기여한 정도
5. 신고자의 조사 협조 기여도 및 불법행위 가담 정도 등

② 보상금의 지급한도액은 30억원으로 하고, 산정된 보상금의 천원 단위 미만은 이를 지급하지 아니한다. <개정 2018. 10. 24.>

③ 위원회는 별표3의 구조금 지급기준에 의한 구조금을 지급하며, 구조금 세부 지급 사유별 기준은 국민권익위원회 「부패신고 구조금 사무 운영지침」을 준용한다.

[전문개정 2020. 11. 2.]

제20조(보상금 등의 지급) ① 책임관은 보상금 및 구조금 지급신청에 대한 위원회의 심의·의결 사항을 신청인에게 즉시 통지하여야 한다. <개정 2020. 11. 2.>

② 포상금 및 보상금 등의 지급은 신고자의 신분이 보장될 수 있도록 신고자가 원하는 방법으로 지급함을 원칙으로 한다. <개정 2020. 11. 2.>

제20조의1(이의신청의 접수 및 처리) ① 공사로부터 보상금 등의 지급결정통지를 받은 자는 보상금 등의 지급결정통지를 받은 날로부터 30일 이내에 공사의 보상금 등 지급결정에 대하여 이의를 제기할 수 있다.

② 위원회는 보상금 등의 지급결정에 대한 이의신청 내용의 정당성 여부 등을 확인하여 이의신청일로부터 60일 이내에 심의 의결하며, 의결 결과는 신청인에게 지체 없이 통지한다.

[본조신설 2020. 11. 2.]

제21조(신고 경합 시 처리) ① 동일한 부패행위에 대하여 2인 이상이 각각 신고한 경우에는 보상가액 또는 포상가액 산정에 있어 하나의 신고로 본다.

② 제1항의 규정에 의한 신고의 경우 각각의 신고자에 대한 지급금액을 결정함에 있어 보상금은 공사의 수입 회복이나 증대 또는 비용의 절감에 기여한 정도 등을, 포상금은 신고자의 제보내용이 부패행위자에 대한 징계처분 결정에 기여한 정도 등을 종합적으로 고려하여 각각의 신고자에게 배분한다.

제22조(지급제한 및 감액) ① 다음 각 호의 경우 포상금 또는 보상금 등의 지급액을 감액하거나 지급하지 아니한다. <개정 2020. 11. 2.>

1. 신고내용이 사실이 아닌 것으로 판명되거나 증거부족 등으로 사실여부가 확인이 안 되는 경우
 2. 외부 사정기관 및 공사에서 이미 인지하여 조사 개시 또는 징계절차 등이 진행 중이거나 완료된 경우 <개정 2022. 1. 26.>
 3. 국정감사, 언론 등을 통해 공개되거나 의혹 등이 구체적으로 제기된 사실이 있었던 경우
 4. 동일한 원인으로 포상금 또는 보상금 등을 다른 기관으로부터 받았거나 받기 위한 절차가 진행 중인 경우 <개정 2020. 11. 2.>
 5. 신고자가 부패행위에 직·간접적으로 관련되어 있는 경우
 6. 포상 및 보상을 목적으로 신고인과 피신고인이 사전에 공모하여 신고한 경우
 7. 신고자가 포상금 또는 보상금 등의 지급을 원하지 않는 경우 <개정 2020. 11. 2.>
 8. 익명 또는 가명으로 신고하여 신고자가 누구인지 알 수 없는 경우
 9. 기타 위원회 심의결과 보상 및 포상이 적절하지 않다고 인정되는 경우
- ② 감사업무에 종사하는 임직원이 자기의 직무 또는 직무이었던 사항과 관련하여 신고한 경우에는 포상금 또는 보상금 등을 지급하지 아니한다. <개정 2020. 11. 2.>

제23조(보상금 등의 환수) ① 위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금 또는 보상금 등의 전부 또는 일부를 환수할 수 있다. <개정 2020. 11. 2.>

1. 신고자가 허위 그 밖의 부정한 방법으로 포상금 또는 보상금 등을 지급받은 경우
2. 그 밖의 착오 등의 이유로 포상금 또는 보상금 등이 잘못 지급된 경우

제24조(보상심의위원회) ① 제17조 내지 제19조 및 제20조 내지 제23조 규정에 의한 포상금 및 보상금 등의 지급 등에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 보상심의위원회를 둔다. <개정 2015. 11. 19., 2020. 11. 2.>

② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다. <개정 2020. 11. 2.>

1. 포상금 및 보상금 등 지급요건에 관한 사항
2. 포상금 및 보상금 등 지급액에 관한 사항
3. 그 밖에 포상금 및 보상금 등 지급에 관한 사항

③ 위원회는 위원장 1인을 포함하여 5인 이상의 위원으로 구성하되, 외부위원이 과반수 이상이어야 한다. 위원장은 상임감사위원으로 하고 내부위원은 포상금 또는 보

상금 등 지급안전에 따라 감사부서, 인사부서, 예산부서, 관련 부서 중 위원장이 선임하는 부서의 장으로 하고, 외부위원은 법률전문가·회계전문가·감정평가전문가 그 밖에 해당분야 전문가 중에서 위원장이 선임하는 자로 한다. <개정 2015. 11. 19., 2019. 12. 20., 2020. 11. 2.>

④ 위원회는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 투표결과 가부동수인 경우에는 위원장이 결정한다.

⑤ 위원회는 포상금 및 보상금 등의 지급에 관한 사항을 심의하기 위하여 필요한 경우에 신고자를 위원회에 출석하게 하거나 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다. <개정 2020. 11. 2.>

제25조(징계 등) ① 사장은 이 지침을 위반한 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 임직원에게 대해서는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 제10조제1항을 위반하여 신고자의 신분을 누설한 자
2. 제11조제1항 또는 제2항을 위반하여 신고자에게 불이익조치 등을 한 자
3. 삭제 <2020. 11. 2.>
4. 삭제 <2020. 11. 2.>

② 사장은 제7조제5항 및 제12조에 따른 신변보호대상자의 신분을 공개한 자에 대해서는 고발 등의 조치를 취하여야 한다. <개정 2020. 11. 2., 2022. 1. 26.>

[본조신설 2015. 11. 19.]

제26조(포상금 지급대상자 추천) ① 공사는 국민권익위원회의 추천 요청이 있는 경우 또는 특별히 추천이 필요한 사유가 있는 경우 공사에서 처리한 부패행위 신고로 인하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 현저히 공사에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 자에 대하여 국민권익위원회에 별지 제7호서식의 추천서로 포상금 지급 대상자를 추천할 수 있다.

1. 부패행위자에 대하여 공소제기·기소유예·기소중지·수사중지(피의자중지로 한정한다), 징계처분, 시정조치 등이 있는 경우 <개정 2022. 9. 20.>
2. 법령의 제정·개정 등 제도개선에 기여한 경우
3. 부패행위 신고에 의하여 신고와 관련된 정책 등의 개선·중단 또는 종료 등으로 공사의 재산상 손실을 방지한 경우

② 공사는 제1항에 따라 추천하는 경우, 포상금 지급 대상자에게 추천 사실을 미리 알리고 동의를 얻은 후 추천하여야 하고, 포상금 지급 대상자의 신분이 노출되지 아니하도록 유의하여야 한다.

[본조신설 2022. 1. 26.]

제26조의2(구조금 지급신청 안내) 공사는 공익신고자등이 그 자신과 친족 또는 동거인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 피해를 받았거나 비용을 지출한 경우 국민권익위원회에 구조금의 지급을 신청하도록 안내하여야 한다.

1. 육체적·정신적 치료 등에 소요된 비용
2. 전직·파견근무 등으로 소용된 이사비용
3. 원상회복 관련 쟁송절차에 소요된 비용
4. 불이익조치 기간의 임금 손실액
5. 그 밖에 중대한 경제적 손해

[본조신설 2022. 1. 26.]

제27조(관계기관간 협의 및 협조) 책임관은 신고 상담·접수, 조사·처리 및 신고자보호과정에서 필요하다고 판단되는 경우에는 국민권익위원회 또는 감사·조사·수사기관에 협의를 요청하거나 협조를 하여야 한다. <신설 2015. 11. 19.>

[조문이동 2022. 1. 26.]

제28조(지침적용) ① 부패행위 신고의 상담·접수 및 처리, 신고자의 보호 등과 관련하여 이 지침과 다른 지침의 적용이 경합하는 경우에는 이 지침을 우선 적용한다. <신설 2015. 11. 19.>

② 다른 사규를 적용하는 것이 신고자 등에게 유리한 경우에는 그 사규를 적용한다. <신설 2015. 11. 19., 개정 2022. 9. 20.>

[조문이동 2022. 1. 26.]

부 칙

<지침 제44호, 2006. 7. 12.>

이 지침은 2006년 7월 26일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제72호, 2011. 10. 27.>

이 지침은 2011년 11월 29일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제78호, 2012. 9. 5.>

이 지침은 2012년 9월 5일부터 시행한다.

부 칙

<지침 제80호, 2013. 12. 5.>

이 지침은 2013년 12월 13일부터 시행한다.

부 칙
<지침 제93호, 2015. 11. 19.>

이 지침은 2015년 11월 23일부터 시행한다.

부 칙
<지침 제115호, 2018. 10. 24.>

이 지침은 2018년 10월 25일부터 시행한다.

부 칙
<지침 제132호, 2019. 12. 20.>

이 지침은 2019년 12월 20일부터 시행한다.

부 칙
<지침 제139호, 2020. 11. 2.>

이 지침은 2020년 11월 9일부터 시행한다.

부 칙
<지침 제155호, 2022. 1. 26.>

이 지침은 2022년 2월 6일부터 시행한다.

부 칙
<지침 제164호, 2022. 9. 20.>

이 지침은 2022년 9월 26일부터 시행한다.

[별표 1] 포상금 지급기준
[별표 2] 보상금 지급기준
[별표 3] 구조금 지급기준
[별지 제1호 서식] 신고서

- [별지 제2호 서식] 부패신고접수 관리대장
- [별지 제3호 서식] 접수증
- [별지 제4호 서식] 비밀준수서약서
- [별지 제5호 서식] 신분공개 동의여부 확인서
- [별지 제6호 서식] 보상금/구조금 지급 신청서
- [별지 제7호 서식] 포상금 지급대상자 추천서
- [별지 제8호 서식] 부패신고자 보호·보상제도 운영 안내문
- [별지 제9호 서식] 부패신고자 협조사항 안내

[별표 1] <개정 2015. 11. 19.>

포상금 지급기준

부패행위자 징계정도	지급기준
파면, 해임	300만원
정직, 감봉, 견책	150만원
경고, 주의	50만원

[별표 2] <개정 2015. 11. 19., 2018. 10. 24.>

보상금 지급기준

수입증대(비용절감)액	지급기준
1억원 이하	보상대상가액의 30%
1억원 초과~5억원 이하	3천만원 + 1억원 초과금액의 20%
5억원 초과~20억원 이하	1억1천만원 + 5억원 초과금액의 14%
20억원 이하~40억원 이하	3억2천만원 + 20억원 초과금액의 8%
40억원 초과	4억8천만원 + 40억원 초과금액의 4%

구조금 지급기준

1. 일반 기준

가. 법 제68조제3항에 따른 구조금은 예산의 범위 안에서 지급한다.

나. 신청인에게 구조금 지급사유가 2이상에 해당하는 경우에는 지급사유별로 산정기준을 적용한다.

다. 구조금을 산정하는 경우 다른 법령이나 소송 등을 통하여 원상회복 등에 소요된 비용을 보상이나 배상받은 경우에는 이를 제외한다.

라. 구조금의 감액 또는 부지급에 관하여는 영 제77조제2항 및 제78조를 준용한다.

마. 구조금의 이중지급 방지를 위하여 구조금을 지급받을 자가 동일한 원인에 기하여 다른 법령의 규정에 의하여 보상금 또는 구조금을 받았거나 받을 예정인 경우, 그 액수가 이 법령에 의하여 받을 보상금 또는 구조금의 액수와 같거나 이를 초과할 때는 구조금을 지급하지 않고, 적은 때에는 그 금액을 공제하고 지급한다.

2. 지급사유별 기준

구조금 세부 지급 사유별 기준은 국민권익위원회 「부패신고 구조금 사무 운영지침」 준용한다.

[별지 제2호 서식] <별지서식신설 2022. 1. 26.>

부 패 신 고 접 수 관 리 대 장

[illegible]

[별지 제3호 서식] <별지서식신설 2022. 1. 26.>

접 수 증

접수번호 20 부패 제 호

접수일자 20 년 월 일

신고제목

신고자

위와 같이 부패행위에 대한 신고사항을 접수하였습니다.

20 년 월 일

인천국제공항공사

접수담당

(인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

접 수 증

접수번호 20 부패 제 호

접수일자 20 년 월 일

신고제목

신고자

위와 같이 부패행위에 대한 신고사항을 접수하였습니다.

20 년 월 일

인천국제공항공사

접수담당

(인)

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 제4호 서식] <개정 2012. 9. 5., 2015. 11. 19., 2020. 11. 2.>

[별지서식이동 2022. 1. 26.]

비밀준수서약서

소 속 :

직 급 :

성 명 :

사 번 :

본인은 부패행위 등 신고내용의 확인 및 조사 업무를 수행하면서 알게 된 신고자, 협조자 및 관련 사실 일체를 타인에게 누설하지 않을 것을 서약합니다.

만약, 관련 내용을 누설할 경우에는 인천국제공항공사 관련규정에 의한 징계처분을 받을 것이며, 신고자가 민형사상의 책임을 물을 경우에는 법적인 책임을 감수하겠습니다.

년 월 일

서약자

(인)

인천국제공항공사 행동강령책임관 귀하

[별지 제5호 서식] <별지서식신설 2015. 11. 19.>

[별지서식이동 2022. 1. 26.]

신분공개 동의여부 확인서

신고자	성명		생년월일	
	주소			
	연락처			
부패신고	제목			
	접수일자		접수번호	
신분공개 동의여부	1. 인천국제공항공사의 확인과정 앞으로 귀하의 부패행위 신고사건에 대하여 인천국제공항공사에서 확인하는 절차를 거칠 수 있습니다. 이 과정에서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? ⇒ [] 동의 [] 부동의 2. 조사기관의 조사과정 앞으로 귀하의 부조리신고사건에 대하여 조사기관에서 조사·확인하는 절차를 거칠 수 있습니다. 이 과정에서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? ⇒ [] 동의 [] 부동의 3. 수사기관의 수사과정 귀하의 신고사건이 수사기관에 고발되거나 검찰에 송치되어 수사기관에서 수사하는 절차를 거칠 수 있습니다. 이 과정에서 귀하의 신분을 밝히거나 암시하는 것에 동의하시겠습니까? ⇒ [] 동의 [] 부동의 ※ 인적사항을 제외하여 송치하기를 원하는 경우 조사·형사 절차에서부터 「특정범죄신고자 등 보호법」을 준용할 것을 요청해야 합니다.			

위 신고자 본인은 인적사항 등 신분공개 동의여부에 대하여 위와 같이 확인합니다.

20 년 월 일

신고자

(서명 또는 인)

인천국제공항공사 행동강령책임관 귀하

[별지서식이동 2022. 1. 26.]

①신청인	성 명			주민등록번호	
	주 소	(전화번호)			
	거 주 지	(전화번호)			
	신고자등과의 관계				
② 신고 개요	신고기관		신고일자	20 년 월 일	
	신고내용				
③보상금/ 구조금 신청 이유	※구조금의 경우 : (신고등으로 받은 피해 또는 비용 지출의 경위) 및 (피해액 또는 지출한 비용) 언급필요				
④다른 법령의 규정에 의한 보상금 및 포상금 청구 또는 수령사항	청구여부	[] 있음 (기관명 :) [] 없음			
	수령여부	[] 있음 (금액 :) [] 없음			
⑤입 금 계 좌		은행명		계좌번호	
⑥보상금/구조금 신청금액					

20 년 월 일
신청인 (인)

※ 구비서류 및 작성요령 : 신분증 사본, 통장 사본, 비용증명 등 참고 서류(필요시)

포상금 지급대상자 추천서				
① 추천기관	추천기관명			
	소관부서	(전화번호)		
② 포상금 지급대상자	성 명		주민등록번호	
	주 소			
	연 락 처			
	소 속			
	직업(직위)			
	☐ 내부 신고자		☐ 외부 신고자	
	☐ 포상금 지급대상자로 추천함을 사전에 알리고 동의를 구함.			
③ 추천사유				
④ 조사결과	신고 접수기관		신고일자	20 년 월 일
	신고내용			
	조사수사기관		결과 통지일자	20 년 월 일
	통지내용			
⑤ 다른 법령 등에 의한 보상금 및 포상금 청구 또는 수령사항	청구여부	☐ 있음 ☐ 없음	(기관명 :)	
	수령여부	☐ 있음 ☐ 없음	(금액 :)	
「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제68조제1항에 따른 포상금 지급대상자를 위와 같이 추천합니다.				
20 년 월 일 국민권익위원회위원장 귀하				

[별지 제8호 서식] <별지서식신설 2018. 10. 24., 개정 2020. 11. 2., 2022. 1. 26.>
[별지서식이동 2022. 1. 26.]

부패신고자 보호·보상제도 운영 안내문

□ 부패신고자 보호제도

- 부패신고자의 신분비밀을 보장합니다.
 - 신고자 또는 협조자의 인적사항 등은 공개되지 않습니다. 동의 없이 공개한 자에게는 5년이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금이 부과됩니다.
- 부패신고자등은 신변보호조치를 위원회에 요청할 수 있습니다.
 - 부패신고자등과 그 친족·동거인이 부패신고등을 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 위원회에 신변보호조치를 요청할 수 있습니다.
- 부패신고자등은 신분보장등조치를 위원회에 요청할 수 있습니다.
 - 부패신고자등과 그 친족·동거인이 부패신고등을 이유로 불이익조치를 받은 때에는 위원회에 원상회복이나 그 밖에 필요한 조치를 신청할 수 있습니다.
- 부패신고자는 책임감면을 받을 수 있습니다.
 - 신고 내용에 직무상 비밀이 포함된 경우에도 직무상 비밀준수의무를 위반하지 아니한 것으로 보며, 신고와 관련한 신고자의 형사 및 징계 책임을 감면받을 수 있습니다.

□ 부패신고자 보상제도

구 분	지 급 요 건
보상금	「부패신고 처리 및 신고지침」에 따른 신고로 인하여 직접적인 공사 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감이 있고, 그에 관한 법률관계가 확정된 경우 (최고 30억원의 범위 내에서 몰수, 추징, 환수 금액의 4~30%)
포상금	「부패신고 처리 및 신고지침」에 따른 신고자의 유효한 사실자료 제보에 의하여 부패행위자가 징계처분을 받은 경우(경고·주의 50만원, 정직·감봉·견책 150만원, 파면·해임 300만원)
구조금	「부패신고 처리 및 신고지침」에 따라 부패신고자등과 그 친족 또는 동거인이 부패신고등과 관련하여 치료, 이사, 쟁송 등 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우 (신고자등이 위원회에 신청)

<< 부패신고자 협조사항 안내 >>

□ 신고를 준비하실 때

- 언론, 시민단체는 부패신고기관이 아닙니다.
 - 언론, 시민단체에 불법행위를 제보하시는 것만으로는 부패신고로 인정되지 않습니다. 국민권익위원회, 피신고자가 소속된 기관, 해당 기관의 지도·감독기관, 수사기관에 신고해주십시오.
- 불법행위를 입증하는 구체적인 증거자료를 확보해 주십시오.
 - 구체적인 자료·기록 등이 없는 단순 주장, 일반에게 공개된 자료(예. 언론스크랩)만으로는 증거 부족으로 신고가 종결처리 될 수 있습니다.
- 효율적 신고 처리를 위해 여러 기관 중복 신고를 자제해 주십시오.
 - 다른 기관에서 신고내용에 대한 조사가 시작되었거나 이미 끝난 경우 신고 종결 사유에 해당합니다. 따라서 우리기관 신고 후 타 기관 신고, 또는 타 기관 신고 후 우리기관에 신고하시면 신고가 종결 처리될 수 있습니다.

□ 신고를 접수하실 때

- 허위신고를 하면 신고자 보호를 받지 못합니다.
 - 신고 이후라도 추후 허위신고로 확인되면 소급하여 신고자 지위가 상실되니 주의해 주시기 바랍니다.
- 직무상 비밀유지의무가 있는 신고자가 직무상 비밀을 신고내용에 포함하신 경우는 신고기관 외(예. 언론)에 신고내용을 공개하거나 알리지 않도록 더욱 주의가 필요합니다.

□ 신고 후 신고자·협조자 보호조치를 신청하실 때

- 신고자에 대한 고소·고발은 법상 불이익조치에는 해당하지 않습니다.
 - 그러나, '구조금' 제도가 있어 신고로 인한 쟁송절차에 비용(예. 변호사 수임료)을 지출하셨다면 국민권익위에 비용 지급을 신청하실 수 있습니다.
- 언론에 공개 인터뷰를 하시면 신분공개에 동의한 것으로 간주됩니다.
 - 부패신고나 신분보장등조치 신청 시 위원회에 신분공개 비동의 표시를 하셨더라도, 언론에 신분공개를 동의하신 경우는 타인이나 다른 언론사 등이 신분을 공개 하는데 동의했다고 보아 신고자 신분 비밀보장을 더 이상 받기 어렵습니다.

□ 신고 후 부패신고 보상금을 신청하실 때

- 보상금은 최초 산정된 금액에서 감액이나 지급제한이 될 수 있습니다.
 - 원칙적으로 보상금은 신고로 인해 증대된 공공기관 수입의 4~30%를 지급하지만, 감액·지급제한 사유 등을 종합적으로 고려하여 금액은 변동될 수 있습니다.
- 허위·부정한 방법으로 지급받은 보상금, 중복 지급받은 보상금 등은 환수됩니다.